Décision n° 2022-0007/APDP/Pt/SA du 24 février 2022

portant institution et fixation des coûts des pictogrammes, étiquettes et marquages d'affiches d'information, d'identification et d'authentification des systèmes et dispositifs de capture d'images

LE PRÉSIDENT

Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi 2019-40 du 07 novembre 2019 ;

Vu la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2020-35 du 06 janvier 2021 ;

Vu le décret n° 2021-092 du 10 mars 2021 portant nomination des membres de l'Autorité de Protection des Données Personnelles ;

Vu le décret n° 2016-513 du 24 août 2016 portant nomination de madame Félicité AHOUANDOGBO née TALON en qualité de Commissaire du Gouvernement près l'APDP précédemment, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ;

Vu le règlement intérieur de l'Autorité de Protection des Données Personnelles du 25 janvier 2019 ;

Vu le régime financier de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel ;

Vu Le procès-verbal du 25 mai 2021 relatif à l'élection du bureau de l'Autorité de Protection des Données Personnelles ;

Sur délibération de la session plénière l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel en date du 24 Février 2022 ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il est institué par l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) des pictogrammes, étiquettes et affiches pour le signalement des systèmes de capture d'image, de vidéos, de sons et des traitements effectués par ces modalités, dans les formats ci-après :

- Pictogramme : ∅ 10cm, 15 cm et 20 cm sur support ronds ou carré.
- Etiquette : format carré de 3x3 cm ou 5x5 cm

- Affiches : Format rectangulaire de dimension libre avec logo, scellé ou tampon APDP.

Article 2 :

Le pictogramme est personnalisé par un Qr code et un numéro de décision pour chaque requérant, système de capture d'image, de vidéos, de sons et traitement déclaré ou autorisé.

Le pictogramme doit être renouvelé en cas de modification ou d'expiration du délai de validité du récépissé ou de l'autorisation de traitement.

Article 3 :

Chaque dispositif de capture d'image, de vidéos, de sons, utilisé en dehors du cadre domestique ou pour un usage autre que personnel, est identifié par une étiquette comportant le Qr code délivré par l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel.

Article 4 :

L'affiche de vidéosurveillance et de Vidéo protection porte un sceau de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel et contient les informations suivantes :

- le Qr code ou le numéro de délibération relatif au traitement ;
- les données personnelles objet du traitement ;
- le rappel de la finalité du traitement ;
- le traitement opéré sur les données ;
- la durée de conservation des données personnelles ;
- le nom du responsable du traitement ;
- l'identification de tout sous traitant, le traitement qu'il opère sur les données personnelles et les références de sa déclaration ou de son autorisation ;
- En cas de transfert ou d'échanges, l'identification du partenaire, le traitement qu'il opère sur les données personnelles et les références de sa déclaration ou de son autorisation ;
- les modalités précises d'exercice des droits des personnes concernées ;

L'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel définit, suivant le contexte de chaque traitement, les modalités de l'affichage suffisant pour l'information des personnes concernées. Elle certifie la régularité de l'affiche.

Article 5 :

Les pictogrammes et étiquettes sont mis à la disposition du déclarant à compter de la délivrance du récépissé de déclaration ou de l'autorisation.

Le marquage d'affiches est effectué à la demande du déclarant suite à la délivrance du récépissé de déclaration ou de l'autorisation sur présentation de l'affiche conforme aux spécifications indiquées.

Article 6 :

Les prix des pictogrammes, étiquettes et marquages d'affiches sont fixés comme suit :

a. Pictogramme :

Diamètre	Spécifications		Coût (F CFA)
10	Plexiglass	Autocollant ou à fixer	20 000
	Vynil Souple	Autocollant	10 000
	PVC	A fixer	15 000
	Plaque aluminum	Autocollant ou à fixer	50 000
15	Plexiglass	Autocollant ou à fixer	22 500
	Vynil Souple	Autocollant	15 000
	PVC	A fixer	20 000
	Plaque aluminum	Autocollant ou à fixer	60 000
20	Plexiglass	Autocollant ou à fixer	25 000
	Vynil Souple	Autocollant	18 500
	PVC	A fixer	25 000
	Plaque aluminum	Autocollant ou à fixer	70 000

b. Etiquette

Format	Spécifications	Coût (F CFA)
Vynil Souple (format 5cm sur 7cm)	QR CODE	2 500
Scellés plastiques	Numéro	15 000
Plaque aluminium 5X5 cm	Pictogramme, QR CODE ou Numéro	15 000

c. Affiches

Technique	Support	Coût (F CFA)
Gravure	Vitre, aluminium, fer, plexiglas	30 000

Scellés	Bois, aluminium	15 000
Tampon industriel	Papier, bois, cuir, bois	20 000

Article 7 :

Le prix des pictogrammes, étiquettes et marquage d'affiches est payé sur le compte bancaire **BJ660 01001 000001043824 74** ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique au profit de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel, contre quittance.

Article 8 :

La commande de pictogrammes et étiquettes est faite par remplissage du formulaire prévu à cet effet et remise de la copie de la quittance de versement du prix correspondant.

Article 9 :

La présente décision, qui abroge toutes dispositions antérieures, prend effet à compter de la date de sa signature

Fait à Cotonou le 24 Février 2022

Le Président,

République du Bénin
Le Président
AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Yvon DETCHENOU

Annexe : Formulaire de conmmande

Ampliation :

- Affichage : 01
- Chrono :01

Émetteur :
« Nom de l'entreprise » ou « Nom et Prénom »
« Adresse »
« Code postal » « Ville »
« Téléphone » « Fax »
« E-mail »

Autorité de Protection des Données Personnelles
IFU : 4201810471821
Direction Financière et Comptable
Rue 6.076 - Aïdjèdo,
01 BP : 04837 Cotonou
+229 21 32 57 88 / 69 55 00 00

« Ville », le « date »

BON DE COMMANDE

Veuillez établir à mon profit contre le paiement attesté par du

et dans le cadre du récépissé de déclaration n°

DÉSIGNATION			PRIX UNITAIRE	QUANTITÉ	TOTAL HT
Pictogrammes					
10	Plexiglass	Autocollant ou à fixer	20 000		
	Vynil Souple	Autocollant	10 000		
	PVC	A fixer	15 000		
	Plaque aluminum	Autocollant ou à fixer	50 000		
15	Plexiglass	Autocollant ou à fixer	22 500		
	Vynil Souple	Autocollant	15 000		
	PVC	A fixer	20 000		
	Plaque aluminum	Autocollant ou à fixer	60 000		
20	Plexiglass	Autocollant ou à fixer	25 000		
	Vynil Souple	Autocollant	18 500		
	PVC	A fixer	25 000		
	Plaque aluminum	Autocollant ou à fixer	70 000		
Marquage d'affiches					
Gravure		Vitre, aluminium, fer, plexiglas	30 000		
Scellés		Bois, aluminium	15 000		
Tampon industriel		Papier, bois, cuir,	20 000		
			TOTAL		
			TVA 18%		
			TOTAL TTC		

Signature (Cachet s'il y a lieu)

Émetteur :
« Nom de l'entreprise » ou « Nom et Prénom »
« Adresse »
« Code postal » « Ville »
« Téléphone » « Fax »
« E-mail »

Autorité de Protection des Données Personnelles
IFU : 4201810471821
Direction Financière et Comptable
Rue 6.076 - Aïdjèdo,
01 BP : 04837 Cotonou
+229 21 32 57 88 / 69 55 00 00

« Ville », le « date »

BON DE COMMANDE

Veuillez établir à mon profit contre le paiement attesté par du

et dans le cadre du récépissé de déclaration n°

DÉSIGNATION			PRIX UNITAIRE	QUANTITÉ	TOTAL HT
Etiquettes					
5 X 7 cm	Vynil Souple	QR CODE	2 500		
N/A	Scellés plastiques	Numéro	15 000		
5 X 5 cm	Plaque aluminium	Pictogramme, QR CODE ou Numéro			
			TOTAL		
			TVA 18%		
			TOTAL TTC		

ACQUIT DE RECEPTION **n°**

Reçu le :

Date de livraison :

Modalités de rétraction : (*délai et moyen pour le client de se rétracter*)	

Émetteur :
« Nom de l'entreprise » ou « Nom et Prénom »
« Adresse »
« Code postal » « Ville »
« Téléphone » « Fax »
« E-mail »

Autorité de Protection des Données Personnelles
IFU : 4201810471821
Direction Financière et Comptable
Rue 6.076 - Aïdjèdo,
01 BP : 04837 Cotonou
+229 21 32 57 88 / 69 55 00 00

« Ville », le « date »

BON DE COMMANDE

Veuillez établir à mon profit contre le paiement attesté par du

et dans le cadre du récépissé de déclaration n°

DÉSIGNATION		PRIX UNITAIRE	QUANTITÉ	TOTAL HT
Marquage d'affiches				
Gravure	Vitre, aluminium, fer, plexiglas	30 000		
Scellés	Bois, aluminium	15 000		
Tampon industriel	Papier, bois, cuir,	20 000		
		TOTAL		
		TVA 18%		
		TOTAL TTC		

Signature (Cachet s'il y a lieu)

ACQUIT DE RECEPTION n°

Reçu le :

Nombre d'affiches (si applicable)

Date de livraison :

Modalités de rétraction : (*délai et moyen pour le client de se rétracter*)	